

Anträge zur Niederschrift — Erörterungstermin

Verfahren: Wasserrechtliches Planfeststellungsverfahren gem. § 68 Abs. 1 i. V. m. § 67 Abs. 2 WHG — Hochwasserschutz Regensburg, Abschnitt H „Unterer Wöhrd“

Einwender: Martin Schwenzer · Stephanie Sabatier, Wöhrdstraße 41, 93059 Regensburg **Einwendung vom:** 14.01.2026 (fristgerecht)

Wir stellen im Erörterungstermin die folgenden Anträge und bitten um deren Aufnahme in die Niederschrift (Art. 73 Abs. 6 Satz 6 i. V. m. Art. 68 Abs. 4 Satz 2 Nr. 3 BayVwVfG).

Antrag 1 — Beweissicherung an Gebäuden

Wir beantragen zur Niederschrift, dem Vorhabensträger im Planfeststellungsbeschluss **verbindliche Schutzauflagen** aufzuerlegen (Art. 74 Abs. 2 Satz 2 BayVwVfG):

1. **Vor Baubeginn: Beweissicherung** an allen Gebäuden im Einflussbereich der Bauarbeiten — auch am Baudenkmal Wöhrdstraße 41 — durch einen **öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen** (architektonisch, geodätisch, erschütterungstechnisch nach DIN 4150);
2. **während der Bauphase: Monitoring** von Rissen, Setzungen und Erschütterungen an den Gebäuden (Grenzwerte nach DIN 4150-3);
3. **danach: Aushändigung der Dokumentation** an Eigentümer und Bewohner.

Antrag 2 — Niedrigwasser-Szenario im Grundwassermodell

Wir beantragen zur Niederschrift die **Sachverhaltsaufklärung** (Art. 24 BayVwVfG): Das **Grundwassermodell** (Anlage F 3.2) ist um **Niedrigwasser-Szenarien zu ergänzen** —

1. **Berechnung für anhaltendes Niedrigwasser** (NQ, stationär) — jeweils im Bezugs- und im Planungszustand;
2. **mit Sensitivitätsbetrachtung des Restspalts** unter der Dichtwand;
3. **mit Bewertung der Folgen** dauerhaft tiefer Grundwasserstände — für Gebäudegründungen, Feuchtehaushalt und Vegetation.

Antrag 3 — UVP-Bericht: Klarstellung und behördliche Eigenprüfung

Wir beantragen zur Niederschrift:

1. **die Feststellung:** Die Anlage D 1 — genannt „Umweltverträglichkeitsstudie (UVS)“ — **ist der UVP-Bericht** (§ 16 UVPG);
2. **die Zusage:** Die Planfeststellungsbehörde erarbeitet Darstellung und Bewertung (§§ 24, 25 UVPG) **eigenständig** — und übernimmt nicht einfach die Bewertungen des Vorhabensträgers.

Ferner **rügen** wir: Die **Alternativendarstellung** des UVP-Berichts ist **unvollständig** (§ 16 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 UVPG — siehe Antrag 6).

Antrag 4 — Tatsächliche Betroffenheit bei HQ100

Wir beantragen zur Niederschrift die Sachverhaltsaufklärung nach Art. 24 BayVwVfG:

1. **gebäudescharfe Ermittlung:** Wie viele Gebäude und Haushalte am Unteren Wöhrd würden bei HQ100 **tatsächlich überflutet** — und wie tief stünde das Wasser am Gebäude?
2. **ein bezifferter Schadenserwartungswert;**
3. **der Primärbeleg** für die Angabe „85 Betriebe mit 430 Arbeitsplätzen“.

Antrag 5 — Verhältnismäßigkeit / Nutzen-Kosten-Untersuchung

Wir beantragen zur Niederschrift die **Sachverhaltsaufklärung** (Art. 24 BayVwVfG): die **Vorlage einer förmlichen Nutzen-Kosten-Untersuchung** der Gesamtmaßnahme — als Grundlage von Abwägung und

Verhältnismäßigkeitsprüfung. Sie muss enthalten:

1. den **Barwert** der über 100 Jahre verteilten Schadenserwartung;
2. die **laufenden Betriebs- und Unterhaltskosten**;
3. die **Kostenrisiken**.

Antrag 6 — Ergebnisoffene Alternativenprüfung

Wir beantragen zur Niederschrift die **Sachverhaltsaufklärung** (Art. 24 BayVwVfG):

1. die **ergebnisoffene Prüfung eines Hybridkonzepts** — Objektschutz, mobile Elemente, punktuelle Geländeanpassung — als **Alternative zum linienförmigen Polderschutz**;
2. die entsprechende **Ergänzung der Alternativendarstellung** des UVP-Berichts (§ 16 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 UVPG).

Hilfsweise: die Protokollierung, dass eine solche Prüfung **in den ausgelegten Unterlagen nicht enthalten ist**.

Antrag 7 — Offenlegung der Kostenberechnung

Wir beantragen zur Niederschrift die **Sachverhaltsaufklärung** (Art. 24 BayVwVfG): die **Offenlegung der Kostenberechnung** der Entwurfsplanung —

1. **aufgeschlüsselt** nach Planabschnitten, Gewerken und Kostengruppen — **mit Angabe des Preisstands**;
2. **mit Bezifferung von:** Grundstückskosten, jährlichen Betriebs- und Unterhaltskosten der an die Stadt übergehenden Anlagen, Kosten der Kompensationsmaßnahmen.

Antrag 8 — Kostenteilung und Mehrkosten

Wir beantragen zur Niederschrift **die Darlegung**:

1. **Wer trägt Mehrkosten** und Kostensteigerungen gegenüber der

Kostenberechnung (Stand Entwurfsplanung)?

2. **Warum übernimmt die Stadt „etwa 50 Prozent“ der Kosten** — obwohl das Gesetz einen Gemeindeanteil von **20 Prozent** vorsieht (Art. 42 Abs. 2 Satz 1 BayWG)?

Wir beantragen zudem die **Offenlegung** der Planungsvereinbarung vom 11.04.2005 und des Entwurfs der Bau- und Unterhaltsvereinbarung.

Antrag 9 — FFH-Verträglichkeitsprüfung SPA-Gebiet DE7040471

Wir beantragen zur Niederschrift die **Sachverhaltsaufklärung** (Art. 24 BayVwVfG): eine **FFH-Verträglichkeitsprüfung** — hilfsweise zunächst eine Vorprüfung — (§ 34 BNatSchG) für das **Europäische Vogelschutzgebiet DE7040471** „Donau zwischen Regensburg und Straubing“, insbesondere zu den **Nahrungshabitaten von Nachtreiher und Eisvogel**.

Antrag 10 — Baumkataster: Neubegehung und Korrektur

Wir beantragen zur Niederschrift die Sachverhaltsaufklärung nach Art. 24 BayVwVfG:

1. **Neubegehung und Korrektur des Baumkatasters** (Anlagen D 7.1 und D 7.2) — mit korrekten **Stammumfängen**, korrektem **Schutzstatus** nach der Baumschutzverordnung der Stadt Regensburg und den bisher **fehlenden Bäumen**;
2. **Neubewertung** von Eingriff, Vermeidungsmaßnahmen und Alternativen — **auf der korrigierten Tatsachengrundlage**.

Antrag 11 — Ersatzpflanzungen: Neubewertung und Sicherung

Wir beantragen zur Niederschrift die Sachverhaltsaufklärung nach Art. 24 BayVwVfG:

1. die **Neubewertung der Kompensationsbilanz** des Landschaftspflegerischen Begleitplans (Anlagen D 2.0, D 2.5) — auf Basis des **Baumzustandsberichts 2025** des Umweltamts der Stadt Regensburg

(Beschlussvorlage VO/26/23217/31, Umweltausschuss 15.07.2026). Dessen Befund: **hohe Verluste** bei Ersatzpflanzungen — Lebenserwartung städtischer Neupflanzungen **rund 40 Jahre** — ein Ersatzbaum erreicht **nie das Grünvolumen eines Altbaums**;

2. für den Fall der Planfeststellung **verbindliche Auflagen** (Art. 74 Abs. 2 Satz 2 BayVwVfG): **zehn Jahre Entwicklungspflege mit Bewässerung — Erfolgskontrollen mit Nachpflanzpflicht** bei Ausfällen (§ 15 Abs. 4 BNatSchG) — **Baumschutz und ökologische Baubegleitung** (Maßnahmen V 1.1 und V 5.1 des LBP), als vollziehbare Nebenbestimmungen.

Antrag 12 — Vorverlegung des UGA-Endpunkts

Wir beantragen zur Niederschrift die **Sachverhaltsaufklärung** (Art. 24 BayVwVfG): die **Prüfung, ob die Untergrundabdichtung bereits an der Westseite des Gebäudes Wöhrdstraße 41 enden kann** — ohne die Wirksamkeit des Hochwasserschutzsystems zu beeinträchtigen. Dabei ist **darzulegen, ob und warum** die Einbeziehung des Grundstücks **hydraulisch erforderlich** ist.

Antrag 13 — Planungshistorie der Untergrundabdichtung

Wir beantragen zur Niederschrift die **Sachverhaltsaufklärung** (Art. 24 BayVwVfG):

1. die **Darlegung der Planungshistorie** der Untergrundabdichtung: **Wann** fiel die Entscheidung für die tiefe Abdichtung — und **auf welcher Untersuchungsgrundlage**?
2. die **Offenlegung der Variantenuntersuchungen** — einschließlich der im Erläuterungsbericht erwähnten **Nutzen-Kosten-Betrachtung**.

Antrag 14 — Information über den Verfahrensfortgang

Wir beantragen zur Niederschrift die **Zusage der Planfeststellungsbehörde**:

1. Die Einwender werden **individuell informiert** — über das Ergebnis der Erörterung und den weiteren Verfahrensgang;
2. die Entscheidung wird **individuell zugestellt** (Art. 74 Abs. 4 BayVwVfG) —

ohne Ersetzung durch öffentliche Bekanntmachung (Art. 74 Abs. 5 BayVwVfG).

Regensburg, den _____

Martin Schwenzer · Stephanie Sabatier